

เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้นได้ โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีทุกระดับชั้นต่างเห็นพ้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติไม่อนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น แก่ผู้ฟ้องคดี โดยปราศจากข้อเท็จจริงใด ๆ ที่จะยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน ๗ว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานซึ่งแต่งตั้งโดยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาอนุมัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานยังไม่เหมาะสมที่จะให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ๑ ขั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานจะเสนอยืนยันต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นครั้งที่สองว่า ผู้ฟ้องคดีสมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังคงมีมติยืนยันไม่อนุมัติเช่นเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานจึงเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น ให้แก่ข้าราชการรายอื่นแทน โดยปราศจากเหตุผลและเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๙๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ไม่อนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น แก่ผู้ฟ้องคดี เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่อนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น แก่ข้าราชการรายอื่นแทนผู้ฟ้องคดี เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๙๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๓๖^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับข้อ ๙^{๒๑} และข้อ ๑๑^{๒๒} ของกฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

^{๒๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๖ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญโดยปกติให้เลื่อนได้ปีละหนึ่งขั้น และเลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของระดับที่ผู้นั้นได้รับเงินเดือนอยู่ โดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณของงานที่ได้ปฏิบัติมา การรักษาวินัย ตลอดจนความสามารถ ความอดสาหะในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ร.

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญในกรณีพิเศษเกินกว่าหนึ่งขั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ร. และให้เสนอ ก.ร. เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๒๘ แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาและสั่งเลื่อน

หมายเหตุ มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้ประธานกรรมการเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารราชการและการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนั้น อำนาจในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาจึงเป็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

^{๒๑-๒๒} กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๙ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๔ มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พุดติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับรายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย

ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๙ ถ้าเห็นว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งนั้นตามข้อ ๗ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครั้งนั้น ถ้าเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ ด้วยและเห็นควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้นก็ให้เสนอขออนุมัติ ก.ร. เป็นราย ๆ ไป

ในกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งปีแรกไม่ถึงหนึ่งขั้น ถ้าในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งปีหลัง ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครั้งปีแรกกับครั้งปีหลังรวมกันแล้วเห็นว่า มีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสำหรับปีนั้น ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจมีคำสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจำนวนหนึ่งขั้นครั้งได้ แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสังคม



พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ให้อำนาจในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ชั้น แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ให้เป็นการใช้อำนาจร่วมกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยต้องนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการพิจารณา ประกอบกับข้อมูลการลา พกติดกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ซึ่งแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ชั้นได้ก็ตาม แต่การใช้ดุลพินิจก็ต้องอยู่ในกรอบของบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว เพื่อมิให้มีการใช้อำนาจตามอำเภอใจ อันจะทำให้เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จากข้อเท็จจริง เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ต่างก็มีความเห็นตรงกันว่า ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ชั้น (ผลประเมิน ๙๐-๑๐๐%) เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีผลคะแนนการประเมินรวมด้านผลงาน และด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงานรวมทั้งหมด ๑๘๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีความเห็นในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเรื่องที่เสนอพิจารณาอนุมัติให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ๑ ชั้น กลับไปทบทวนอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานก็ยังคงเสนอ ยืนยันต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นครั้งที่สองว่า ผู้ฟ้องคดีสมควรได้เลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ชั้น

(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้า หรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อทางราชการ

(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตราเสี่ยงอันตราย หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย ของชีวิต

(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและปฏิบัติงาน ในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย

(๕) ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตราหาเห็นดีเห็นชอบ ยากลำบากและงานนั้นได้ผลดี เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม

(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็นผลดีแก่ประเทศชาติ

ในกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับเลื่อนชั้นเงินเดือน ครั้งปีแรกหนึ่งชั้น แต่ไม่อาจส่งเลื่อนชั้นเงินเดือนหนึ่งชั้นให้ได้ เพราะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้เลื่อนชั้นเงินเดือนของ ส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งปีหลัง ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนชั้น เงินเดือนหนึ่งชั้นอีก และไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้เลื่อนชั้นเงินเดือนในคราวนั้น ผู้มีอำนาจส่งเลื่อนชั้นเงินเดือน อาจมีคำสั่งให้เลื่อนชั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจำนวนสองชั้นได้

การเลื่อนชั้นเงินเดือนตามวรรคสอง และวรรคสาม ให้เสนอ ก.ร. พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป



แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับมีมติยืนยันไม่อนุมัติเช่นเดิม และได้อนุมัติให้ข้าราชการรายอื่นได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้นแทน กรณีจึงยอมเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้นได้ และไม่ปรากฏว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กล่าวอ้าง ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีข้อเท็จจริงอื่นที่จะยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้นตามกฎหมาย ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติไม่อนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ อันเป็นเหตุให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๙๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดีเพียง ๐.๕ ขั้น โดยเหตุที่จำต้องยึดถือตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว มติยกคำร้องทุกข์ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย พิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ไม่อนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๙๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เฉพาะส่วนที่ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น และเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙๘/๒๕๕๕)

๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การที่คณะกรรมการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ทำหน้าที่พิจารณาเสนอรายชื่อองค์กรที่มีคุณลักษณะและมีกิจกรรมที่เหมาะสมให้เป็นองค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา ได้ดำเนินการสรรหาองค์กรและบุคคลดังกล่าวภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการดำเนินการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้การรับรอง แม้ว่าในระหว่างการดำเนินการคัดเลือกของคณะกรรมการจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสรรหา แต่ก็เพื่อให้มีตัวบุคคลที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย การดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวย่อมชอบด้วยกฎหมาย



สำหรับในกรณีของการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะอนุกรรมการได้ใช้ดุลพินิจคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประกอบกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีประสบการณ์และบทบาทในงานตามกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเสนอชื่อสูงกว่าบุคคลอื่น รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวโดยไม่คัดเลือกผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมลอนโบวล์สแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในกลุ่มการผลิตด้านการบริการ ต่อมา คณะอนุกรรมการการผลิตด้านการบริการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้การรับรองผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในกลุ่มการผลิตด้านการบริการ และนำเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าว แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาก่อน และมีประสบการณ์ในการทำงานในด้านดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการทบทวนคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงยืนยันมติเดิมที่จะไม่เสนอชื่อผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติมเป็นบุคคลผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ คือ การสรรหา

บุคคลต้องคำนึงถึงการกระจายบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนไปตามภาค อาชีพ เพศ และขนาดของกิจการ โดยในกลุ่มการผลิตด้านบริการ จะต้องให้ได้สมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ค้าอิสระหรือผู้ประกอบการกิจการด้วยตนเองรายย่อยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม โดยทำพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้จำนวนสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกลุ่มการผลิตด้านบริการมีจำนวน ๑๗ คน แต่ไม่ได้กำหนดว่ากลุ่มอาชีพย่อยที่อยู่ในกลุ่มการผลิตด้านบริการนั้นจะต้องได้รับการคัดเลือกทุกกลุ่มอาชีพย่อย และให้มีจำนวนเท่ากันทุกภาค อาชีพ เพศ และขนาดของกิจการ หรือให้มีจำนวนกลุ่มละเท่าใด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจในการออกระเบียบกำหนดขั้นตอน วิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด แต่ในส่วนของรายละเอียดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการกำหนดขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด และนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามบันทึกสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ อีกว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติให้คณะอนุกรรมการทั้งหกคณะ ซึ่งรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ซึ่งเมื่อปรากฏผลการพิจารณาคัดเลือกในรอบแรก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า จำนวนบุคคลและคุณสมบัติบุคคลที่เหมาะสมที่ถูกเสนอชื่อจากองค์กรในแต่ละกลุ่มย่อยอาชีพมีจำนวนแตกต่างกันพอสมควร จึงมีมติปรับเปลี่ยนบุคคลที่จะคัดเลือกจากแต่ละกลุ่มอาชีพจาก ๑๗ กลุ่มอาชีพ รวมกลุ่มสาขาอาชีพที่สอดคล้องเกี่ยวโยงกันให้เหลือเป็น ๗ หมวดอาชีพ และกำหนดจำนวนบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกหมวดอาชีพละ ๑๐ คน ยกเว้นหมวดอาชีพที่ ๗ จำนวน ๒๐ คน เพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่าสามเท่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพได้ดีและอย่างทั่วถึง ซึ่งการใช้ดุลพินิจปรับเปลี่ยนดังกล่าวมิได้มีผลเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลไม่น้อยกว่าสามเท่าของจำนวนสมาชิกกลุ่มการผลิตด้านการบริการจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน แต่มีบุคคลขอถอนตัวออกจากกลุ่ม ๒ คน และเสียชีวิต ๑ คน จึงเหลือบุคคลที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองในกลุ่มการผลิตด้านการบริการ จำนวน ๗๗ คน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมทั้งได้รายงานผลการปรับเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกบุคคลใหม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับทราบและเห็นชอบกับรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยปรับ



กลุ่มอาชีพจาก ๑๗ กลุ่มอาชีพ เป็น ๗ หมวดอาชีพ และกำหนดจำนวนบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคลตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดไว้เดิม จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อพิจารณาข้อมูลบุคคลผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองกลุ่มการผลิตด้านการบริการจำนวน ๗๗ คน โดยกระจายตามขนาดของกิจการ เป็นประเภทผู้ประกอบการทั่วไป จำนวน ๕๒ คน และตัวแทนจากผู้ค้าอิสระหรือผู้ประกอบการด้วยตนเองรายย่อยจำนวน ๒๕ คน กระจายไปตามภาค เป็นภาคกลาง ๖๐ คน ภาคเหนือ ๘ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ คน ภาคใต้ ๖ คน กระจายไปตามเพศ คือ เพศหญิง ๑๒ คน และเพศชาย ๖๕ คน เห็นได้ว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ แล้ว

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ดุลพินิจไม่คัดเลือกผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีกับนาย ส. ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว เห็นว่า นาย ส. เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ (คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) และเป็นผู้มีประสบการณ์และบทบาทในการกีฬาสูงกว่าบุคคลอื่นรวมทั้งผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คัดเลือกนาย ส. โดยไม่คัดเลือกผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ คัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๗/๒๕๔๖)

บทที่ ๒๓

คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑. การร้องทุกข์และกล่าวโทษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การจับ ชัง จำคุก คั่น และปล่อยตัวชั่วคราว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การแจ้งข้อหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การเปรียบเทียบปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การสรุปสำนวนและการสั่งคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา

๘.๑ กรณีปฏิเสธไม่คืนทรัพย์สินของกลางให้แก่ผู้มีสิทธิควรได้รับของกลางหรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย

บทบัญญัติเกี่ยวกับโทษที่ให้ทรัพย์สินตามที่พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนดไว้ มีลักษณะเป็นโทษทำนองเดียวกับโทษทรัพย์สินในคดีอาญา การตีความบทบัญญัติดังกล่าวจึงย่อมต้องเป็นไปอย่างเคร่งครัด และเป็นไปโดยคำนึงถึงสิทธิของบุคคลในทางทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้ เมื่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายมิได้บัญญัติให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถึงแก่ความตายไว้ได้ รวมทั้งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเช่นเดียวกับกรณีที่เป็นทรัพย์สินของผู้ต้องหาหรือจำเลย ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยถึงแก่ความตายและบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ร้องขอคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไว้จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน แต่ได้รับการปฏิเสธ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่จันได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีนอัดแท่ง รวมทั้งรถยนต์คันพิพาทและของกลางอื่น ๆ ซึ่งจากการสอบสวนพบว่าเมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีนเป็นของนาย ก. จึงได้ออกหมายจับนาย ก. ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย หลังจากนั้น เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนาย ก. และคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของนาย ก. จำนวน ๒ รายการ คือ รถยนต์คันที่พิพาทและเงินฝากในบัญชีไว้ชั่วคราว โดยรถยนต์คันที่พิพาทผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท อ. จำกัด ได้ซื้อมาจากนาย ก. และในวันเดียวกันผู้ฟ้องคดีได้ให้นาย ก. เช่าซื้อ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้โอนสิทธิเรียกร้องเงินค่าเช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวให้กับบริษัท อ. สำหรับคดีอาญาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีอาญาขอหา



ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและให้สินบนเจ้าพนักงาน โดยได้ระบุในคำฟ้องว่าจะยื่นคำร้องให้บริษัทรถยนต์คันพิพาทซึ่งเป็นของกลางในคดีตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ๒ รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันกับที่เลขอาชญากรรมกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบและมีคำสั่งให้ยึดและอายัด โดยเห็นว่าสัญญาที่นาย ก. ทำขึ้น มีใช้สัญญาเช่าซื้อ เนื่องจากนาย ก. ไม่ได้ส่งมอบรถยนต์ที่พิพาทให้กับผู้ซื้อกรรมสิทธิ์ในรถยนต์จึงมีใช้ของบริษัท อ. ส่วนเงินฝากในบัญชีน่าเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงขอให้พนักงานอัยการพิจารณาคำร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าว หลังจากนั้น สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีอาจอ้างสิทธิและพิสูจน์การได้มาของทรัพย์สินดังกล่าวโดยยื่นเข้ามาในคดีเมื่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงเลขอาชญากรรมกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขอให้ทบทวนมติและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันพิพาท ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดของนาย ก. ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วมีมติยืนยันตามมติเดิม ต่อมา สำนักงานตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดได้มีหนังสือส่งสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สินของนาย ก. ไปให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าว แต่พนักงานอัยการได้มีหนังสือส่งสำนวนคืนสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด เนื่องจากนาย ก. ผู้ต้องหาในคดีถึงแก่ความตาย จึงไม่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้บริษัทรถยนต์คันพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเชียงรายเพื่อขอให้คืนรถยนต์คันพิพาท แต่ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีโดยให้เหตุผลว่าพนักงานอัยการมิได้ขอให้บริษัทรถยนต์คันดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจจะสั่งริบได้อยู่แล้ว และแม้ตามคำร้องจะปรากฏว่ารถยนต์คันพิพาทอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานก็เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ร้องต้องไปดำเนินการติดตามเอาคืนกับเจ้าพนักงานที่ยึดรถยนต์คันพิพาทไว้ต่อไป หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอคืนรถยนต์คันพิพาท และขอให้ทบทวนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยึดรถยนต์คันพิพาทอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติยืนยันตามมติเดิม โดยเห็นว่ารถยนต์คันพิพาทเป็นของนาย ก. และบริษัท อ. สามารถไปดำเนินการฟ้องเรียกคืนมูลหนี้ตามสัญญากู้ยืมจากทายาทของนาย ก. ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงเลขอาชญากรรมกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขอให้ยืนยันการยึดรถยนต์คันพิพาทเป็นหนังสือ เลขอาชญากรรมกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาทบทวน

ตามข้อเท็จจริงและเงื่อนไขที่ผู้ฟ้องคดีเสนอมาแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติยืนตามมติเดิมที่สั่งให้ยึดรถยนต์คันพิพาทไว้ ซึ่งหลังจากที่ศาลจังหวัดเชียงรายได้มีคำพิพากษาในคดีอาญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขอให้คืนรถยนต์คันพิพาทอีกครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับรถยนต์คันพิพาทคืนแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยึดรถยนต์คันพิพาทตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากคืนไม่ได้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖ (๓)^๑ และ (๔)^๒ และมาตรา ๒๒^๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ

^{๑-๓} พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๓๓

(๒) ตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

(๓) วินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดของผู้ต้องหาหรือผู้อื่นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่

(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๒๒

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดและการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๒๔ และระเบียบเกี่ยวกับกองทุนตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้องค์กรการหรือเลขาธิการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินตาม (๒) หรือดำเนินการยึดหรืออายัดตาม (๔) แล้วรายงานให้ทราบก็ได้

มาตรา ๒๒ ในการตรวจสอบทรัพย์สิน ถ้าผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกตรวจสอบไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือได้รับโอนทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีคำตอบแทนหรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ ให้คณะกรรมการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีซึ่งต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัดหรือจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องในคดีที่ต้องหาหนี้

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สิน หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินรายใดอาจมีการโอน ยักยอก ซุกซ่อน หรือเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินรายนั้นไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการวินิจฉัยตามมาตรา ๑๖ (๓) ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จะยื่นคำร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ และให้นำความในมาตรา ๑๘ วรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราวแล้ว ให้คณะกรรมการจัดให้มีการพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และในกรณีที่ผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินสามารถพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งได้ ก็ให้คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้นั้น แต่ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ ให้ถือว่าการยึดหรืออายัดตามวรรคสองเป็นการยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง

การยื่นคำร้องขอผ่อนผันตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อประโยชน์ตามมาตรา ๓๖ คำว่า “ทรัพย์สิน” หมายความว่า ความรวมถึง



มีมติว่าทรัพย์สินทั้งสองรายการเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้อาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินทั้งสองรายการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นทรัพย์สินที่นาย ก. มีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะหรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริต ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจึงได้มีคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินให้ยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งสองรายการตามมติดังกล่าว ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงเป็นการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของนาย ก. ตามบทนิยามในมาตรา ๓^๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ ซึ่งมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีซึ่งต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัด หรือจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องในคดีที่ต้องหานั้น และพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ใน ๒ กรณี คือ (๑) กรณีตามมาตรา ๓๑^๕

(๑) ทรัพย์สินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ และดอกผลจากทรัพย์สินดังกล่าว

(๒) หนี้ที่บุคคลภายนอกถึงกำหนดชำระแก่ผู้ต้องหา

(๓) ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหาที่ได้รับ ขยาย จำหน่าย โอน หรือยกย้ายไปเสียในระหว่างระยะเวลาสิบปีก่อนมีคำสั่งยึดหรืออายัดและภายหลังนั้น เว้นแต่ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์จะพิสูจน์ต่อคณะกรรมการได้ว่าการโอนหรือการกระทำนั้นได้กระทำไปโดยสุจริตและมีคำตอบแทน

^{๔-๕} พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการกระทำความผิด” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยการใช้เงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวซื้อหรือกระทำไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้เงินหรือทรัพย์สินนั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนสภาพกี่ครั้ง และไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น โอนไปเป็นของบุคคลอื่นหรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอื่นก็ตาม

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๑ ทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้รับตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ให้ตกเป็นของกองทุน

ที่ศาลมีคำสั่งให้รับตามมาตรา ๒๙^๖ และมาตรา ๓๐^๗ โดยกรณีนี้หากพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา ก็ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อมีคำสั่งริบทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ โดยจะยื่นพร้อมกับคำฟ้องหรือเวลาใด ๆ ก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาก็ได้ และศาลจะเป็นผู้มีอำนาจไต่สวนและมีคำสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าว และในการไต่สวนเพื่อมีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดก่อนคดีถึงที่สุด และมีสิทธิไต่คืนทรัพย์สินดังกล่าว หากแสดงให้เห็นได้ว่าตนเป็นเจ้าของแท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือตนเป็นผู้รับโอนหรือรับประโยชน์และได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาตามสมควร

^{๖-๗} พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๒๙ บรรดาทรัพย์สินซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งนั้น ให้ศาลไต่สวนหากคดีมีมูลว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้นเว้นแต่บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ยื่นคำร้องขอคืนก่อนคดีถึงที่สุดและแสดงให้เห็นว่า

(๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ

(๒) ตนเป็นผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์และได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ถ้าปรากฏหลักฐานว่าจำเลยหรือผู้ถูกตรวจสอบเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้นั้นมีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะ หรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริตเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

มาตรา ๓๐ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดให้รับเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่

ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีนั้นเพื่อขอให้สั่งริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและเมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน เพื่อให้บุคคลซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินมายื่นคำร้องขอเข้ามาในคดีก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อได้ว่าเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือในกรณีที่ปรากฏเจ้าของแต่เจ้าของไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิด และจะมีการนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการกระทำความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันแรกของวันประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันตามวรรคสอง และในกรณีนี้มีให้นำมาตรา ๓๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ



ในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง^๙ และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และ (๒) กรณีตามมาตรา ๓๒^๙ เมื่อพนักงานอัยการ มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องผู้ต้องหาหรือจำเลย และ ทรัพย์สินนั้นได้ยึดหรืออายัดไว้โดยไม่ปรากฏตัวเจ้าของ ถ้าไม่มีผู้ใดมาขอรับคืนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง แล้วแต่กรณี หรือเมื่อไม่อาจดำเนินคดีได้ภายในสองปีนับแต่วันที่การกระทำความผิดเกิดและไม่อาจจับตัว ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ หรือเมื่อไม่อาจดำเนินคดีต่อไปได้เพราะเหตุที่ผู้ต้องหาหรือจำเลย ถึงแก่ความตาย ซึ่งในกรณีผู้ต้องหาตายถ้าภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้ต้องหาหรือจำเลย ถึงแก่ความตาย และทายาทของผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยึดหรืออายัดไว้ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด หรือได้ทรัพย์สินดังกล่าวมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาตามสมควรในทาง ศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องคืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ทายาท ของจำเลยหรือผู้ต้องหา โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้บัญญัติถึงกรณีที่บุคคลภายนอกอื่น อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดว่าสามารถพิสูจน์เพื่อขอคืนทรัพย์สินที่ถูกยึด หรืออายัดในกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยถึงแก่ความตายไว้ด้วยแต่อย่างใด ดังนั้น ในกรณีที่ ไม่อาจดำเนินคดีต่อไปได้เพราะเหตุผู้ต้องหาหรือจำเลยถึงแก่ความตาย และทรัพย์สินที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยึดหรืออายัดไว้เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถึงแก่ความตายเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น จึงไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้

^{๙-๙} พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๒๗ เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องและทรัพย์สินที่คณะกรรมการมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดตามมาตรา ๒๒ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลสั่งรับทรัพย์สินนั้น โดยจะยื่นไปพร้อมกับฟ้องหรือจะยื่นคำร้องก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องผู้ต้องหาหรือจำเลยรายได้ ให้การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้นรวมทั้งทรัพย์สินของผู้อื่นที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้นสิ้นสุดลง ส่วนทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่องจาก การกระทำความผิดของผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้น ถ้าไม่มีผู้ใดมาขอรับคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีคำสั่งเด็ดขาด ไม่ฟ้องคดี หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง ให้ตกเป็นของกองทุน

ในกรณีที่เมื่อไม่อาจดำเนินคดีได้ภายในสองปีนับแต่วันที่การกระทำความผิดเกิดและไม่อาจจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ ให้ทรัพย์สินที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่องจากการกระทำความผิดของผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้นตกเป็นของกองทุนแต่ถ้าไม่อาจ ดำเนินคดีต่อไปได้เพราะเหตุที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยรายใดถึงแก่ความตาย ให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน เว้นแต่ภายในสองปี นับแต่วันที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้นถึงแก่ความตาย และทายาทของผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้น ไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้นได้ทรัพย์สินดังกล่าวมาโดยสุจริต และมีค่าตอบแทน หรือได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ ก็ให้คืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ทายาท ของผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้น

โดยชัดแจ้งว่าให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเหมือนดังเช่นกรณีทรัพย์สินของผู้ต้องหาหรือจำเลย ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ เป็นบทบัญญัติกฎหมายที่มีโทษทางอาญา จึงต้องตีความอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง การที่จะให้ทรัพย์สินของบุคคลใดตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีลักษณะเป็นโทษทำนองเดียวกับโทษริบทรัพย์สินในคดีอาญา ซึ่งหากจะตีความว่าการที่มาตรา ๓๒ วรรคสอง บัญญัติว่า กรณีที่ไม่อาจดำเนินคดีต่อไปได้เพราะเหตุที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยถึงแก่ความตายให้ทรัพย์สินที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตกเป็นของกองทุน หมายความว่ารวมถึงทรัพย์สินของผู้อื่นที่ถูกยึดหรืออายัดไว้เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดด้วยแล้ว ก็จะเป็นการตีความกฎหมายโดยขยายความ ซึ่งไม่อาจกระทำได้ในกฎหมายดังกล่าว และโดยที่สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง^{๑๐} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการฟ้องคดี และต่อมา มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง^{๑๑} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ยังบัญญัติคุ้มครองสิทธิในเรื่องดังกล่าวไว้ทำนองเดียวกัน ดังนั้น ในกรณีเช่นนี้เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยถึงแก่ความตาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจที่จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถึงแก่ความตายได้อีกต่อไป รวมทั้งไม่อาจอ้างว่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ เนื่องจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวไม่ได้บัญญัติให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะกระทำการเช่นนั้นได้ อีกทั้ง เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริตตามมาตรา ๖^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีซื้อรถยนต์คันพิพาทจากนาย ก. กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันพิพาทย่อมโอนไปยังผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้นำสัญญาซื้อขายแล้วตามมาตรา ๔๕๘^{๑๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อตามสัญญาเช่าซื้อฉบับดังกล่าวระบุว่า ผู้เช่าซื้อสัญญาว่าจะชำระค่าเช่าซื้อ ๓๐ งวด

^{๑๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๑} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๒-๑๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๖ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต

มาตรา ๔๕๘ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ได้นำสัญญาซื้อขายกัน



งวดละ ๒๔,๐๐๐ บาท และเมื่อผู้เช่าซื้อชำระหนี้ตามสัญญานี้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้ผู้เช่าซื้อ สัญญาดังกล่าวระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ก. จึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าซื้อตามมาตรา ๕๗๒^{๑๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อจนกว่าจะชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว เมื่อปรากฏว่านาย ก. ผู้เช่าซื้อยังชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วนตามสัญญา กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันพิพาทจึงยังไม่ตกไปเป็นของนาย ก. และโดยที่ผู้ฟ้องคดีมีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท อ. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการซื้อ จัดหา เช่าซื้อทรัพย์สิน และประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ให้เช่าซื้อรถยนต์ตลอดมา การที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อรถยนต์คันพิพาทจากนาย ก. และได้ให้นาย ก. ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันพิพาท หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้โอนสิทธิเรียกร้องเงินค่าเช่าซื้อรถยนต์ให้บริษัท อ. ซึ่งเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับการซื้อขายและการให้เช่าซื้อรายอื่นอีกหลายราย จึงรับฟังได้ว่า การซื้อขายและให้เช่าซื้อรถยนต์คันพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ก. เป็นการดำเนินการตามปกติธุระในการประกอบธุรกิจซื้อขายหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายหรือให้เช่าซื้อรถยนต์โดยทั่วไป ประกอบกับข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีรู้จักคุ้นเคยหรือเกี่ยวข้องกับนาย ก. และรู้เห็นกับการที่นาย ก. นำรถยนต์คันพิพาทไปกระทำความผิด จึงต้องรับฟังว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับโอนรถยนต์คันพิพาทโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน ซึ่งหากนาย ก. ผู้ต้องหา ยังไม่ถึงแก่ความตายและพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องนาย ก. เมื่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งริบรถยนต์คันพิพาท ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิที่จะยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้คืนรถยนต์คันพิพาทตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ แต่เมื่อคดีอาญาที่นาย ก. ต้องหาว่ากระทำความผิด พนักงานอัยการไม่สามารถยื่นฟ้องและศาลไม่อาจมีคำพิพากษาลงโทษนาย ก. ได้ เนื่องจากนาย ก. ถึงแก่ความตาย ทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามมาตรา ๓๙ (๑)^{๑๕} แห่งประมวล

^{๑๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๗๒ อันว่าเช่าซื้อนั้น คือ สัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นคราว

สัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าเป็นโมฆะ

^{๑๕} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๓๙ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปนี้

- (๑) โดยความตายของผู้กระทำความผิด
- (๒) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (๓) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา ๓๗
- (๔) เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง
- (๕) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำความผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น
- (๖) เมื่อคดีขาดอายุความ
- (๗) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ



กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไม่มีกรณีที่พนักงานอัยการต้องยื่นคำร้องให้ศาลริบทรัพย์สินตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้ง ไม่ใช่เป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้คืนรถยนต์คันพิพาทและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทบทวนมติที่ให้ยึดรถยนต์คันพิพาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติในการประชุมซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากนาย ก. ผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย และพนักงานอัยการคืนสำนวนคดีริบทรัพย์สินของนาย ก. ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว โดยยื่นตามมติในการประชุมให้ยึดรถยนต์คันพิพาทเนื่องจากเห็นว่ารถยนต์คันพิพาทเป็นของนาย ก. ซึ่งมีผลเป็นการไม่คืนรถยนต์คันพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สิน อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องคืนรถยนต์คันพิพาทในสภาพหรือใกล้เคียงกับสภาพในขณะที่ถูกยึด หากคืนไม่ได้ต้องชดเชยค่าเสียหายซึ่งเป็นราคารถยนต์คันพิพาทเป็นเงิน ๔๒๖,๐๐๐ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๓/๒๕๕๖)

๘.๒ กรณีละเลยต่อหน้าที่ไม่คืนทรัพย์สินของกลางให้แก่เจ้าของ ภายหลังจากที่พนักงานอัยการมีคำสั่งให้จัดการเกี่ยวกับของกลางตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

การพิจารณาคืนของกลางที่ยึดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ต้องผูกพันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แม้จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอคืนของกลางระหว่างคดีว่าเป็นอำนาจของของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้พิจารณาคืนของกลางตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ แต่บทบัญญัตินี้ดังกล่าวก็มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องว่าด้วยการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกำหนดตัวบุคคลผู้มีอำนาจออกคำสั่งเกี่ยวกับการขอคืนของกลางเท่านั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าพนักงานอัยการมิได้มีคำขอต่อศาลให้ริบรถยนต์ที่พิพาท ซึ่งแม้ว่าคดีอาญาดังกล่าวจะยังไม่ถึงที่สุดก็ย่อมมีผลให้รถยนต์ที่พิพาทไม่อาจถูกริบได้ตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ประกอบกับพนักงานอัยการได้แจ้งผลให้พนักงานสอบสวนจัดการรถยนต์ของกลางในคดีอาญาตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแสดงว่าไม่ประสงค์จะใช้รถยนต์พิพาทเป็นพยานหลักฐานในคดีอีกต่อไป ดังนั้น กรมป่าไม้จึงมีหน้าที่ที่จะต้องส่งคืนทรัพย์สินของกลางให้แก่เจ้าของที่แท้จริง



ตามที่ได้มีการร้องขอ เมื่อกรมป่าไม้ผู้รักษาทรัพย์ของกลางไม่ยอมคืนให้ กรณีจึงเป็น การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์บรรทุกกลางจุง ยี่ห้อฮิโน ซึ่งถูกยึดเป็น ของกลางในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ รวมทั้งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๑๕ และประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งพนักงานอัยการสั่งฟ้องโดยมิได้ขอให้ศาลอาญารับรถยนต์ของกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์คันดังกล่าวต่ออัยการสูงสุด ในการนี้ อัยการพิเศษฝ่ายคดี เศรษฐกิจและทรัพยากร ๒ ได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนจัดการรถยนต์ของกลางตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือขอรับรถยนต์ ของกลางคืนจากผู้รับผิดชอบ รวมทั้งกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบหมายให้ กลุ่มนิติการตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการ โดยกลุ่มนิติการได้แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนัก จัดการและควบคุมป่าไม้ เร่งรัดรวบรวมข้อมูลและเอกสารเพื่อพิจารณาคืนของกลางเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยด่วน และได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ ในการคืนของกลางให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนกลางและจังหวัดยึดถือ และปฏิบัติตาม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานป่าไม้สาขาจังหวัดตาก ดำเนินการพิจารณาคำขอคืนรถยนต์ของกลางตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นและ แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยให้ผู้ฟ้องคดีประสานงานกับสำนักงานป่าไม้สาขา จังหวัดตากต่อไป ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือไปยังป่าไม้จังหวัดตากและไม่ได้รับแจ้งผล การพิจารณา จึงได้มีหนังสือไปยังผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) อีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้ดำเนินการสอบถามผลการดำเนินคดี ไปยังสำนักอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๒ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา ดำเนินการต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้แจ้งผลการพิจารณาการคืน ของกลางให้ทราบแต่อย่างใด และเมื่อรวมระยะเวลานับตั้งแต่ที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการติดต่อกับ ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับรถยนต์ของกลางคืนเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เกินสมควร อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเพราะผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำรถยนต์ไปประกอบ กิจการขนส่งขนถ่ายสินค้าตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีได้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนรถยนต์ คันพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งที่พนักงานอัยการโจทก์ไม่ได้ขอศาลในคดีอาญามีคำสั่งรับรถยนต์ ของกลาง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดี

มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการออกคำสั่งคืนรถยนต์ที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๒ เป็นโจทก์ ฟ้องนาย ป. กับพวกทั้ง ๑๑ คน เป็นจำเลยในคดีอาญาต่อศาลอาญา โดยในส่วนของรถยนต์บรรทุกซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้น ในชั้นจับกุมได้ถูกส่งเป็นของกลาง โดยรถยนต์บรรทุกดังกล่าวนั้นพนักงานอัยการมิได้มีคำขอให้ศาลอาญาริบและได้เก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก. ๑๑ (แม่สลิต) สำนักงานป่าไม้สาขาจังหวัดตาก ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลางดังกล่าวในระหว่างพิจารณาคดีอาญาต่อสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๒ ได้แจ้งผลการพิจารณาเกี่ยวกับรถยนต์บรรทุกของกลางว่า ให้พนักงานสอบสวนจัดการรถยนต์บรรทุกของกลางในคดีของศาลอาญาตามมาตรา ๘๕^{๑๖} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผู้ฟ้องคดีจึงติดต่อขอรับรถยนต์ของกลางคืนจากพนักงานสอบสวน แต่ได้รับแจ้งว่าให้ผู้ฟ้องคดีติดต่อขอรับรถยนต์ของกลางคืนจากผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับรถยนต์ของกลางคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าไม่อาจคืนรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพราะรถยนต์พิพาทยังจำเป็นต้องยึดไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินรถยนต์ของกลางนั้นถูกยึด ในกรณีดังกล่าวเห็นว่าแม้ว่าคดีอาญาอันเป็นมูลฐานแห่งคดีนี้จะยังไม่ถึงที่สุด แต่การที่พนักงานอัยการมิได้มีคำขอต่อศาลอาญาให้ริบรถยนต์พิพาท ย่อมมีผลให้รถยนต์พิพาทไม่อาจถูกริบได้ตามมาตรา ๓๒^{๑๗} และมาตรา ๓๓^{๑๘} แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์พิพาทเป็นพยานหลักฐานในคดีอีกต่อไป ประกอบกับอัยการพิเศษ

^{๑๖} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๘๕ เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอำนาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้

การค้นนั้นจักต้องทำโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้ต้องหาต้องให้ผู้อื่นเป็นผู้ค้น

สิ่งของใดที่ยึดไว้เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิเรียกร้องคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น

^{๑๗-๑๘} ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๓๒ ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็นของผู้กระทำความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่

มาตรา ๓๓ ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือ

(๒) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิด

เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด



ฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๒ ได้แจ้งผลการพิจารณาเกี่ยวกับรถยนต์บรรทุกของกลางว่า ให้นำพนักงานสอบสวนจัดการรถยนต์บรรทุกของกลางในคดีอาญาของศาลอาญามาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงมีนัยว่าไม่ประสงค์ใช้รถยนต์พิพาทเป็นพยานหลักฐานในคดี ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เก็บรักษารถยนต์พิพาทไว้ แม้จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอคืนของกลางระหว่างคดีว่าให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้พิจารณาคืนของกลางตามมาตรา ๖๔ ตรี^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แต่บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับบทบัญญัติว่าด้วยการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อีกทั้ง เป็นบทบัญญัติที่กำหนดตัวบุคคลผู้มีอำนาจออกคำสั่งเกี่ยวกับการขอคืนของกลางเท่านั้น ส่วนในการพิจารณาว่าต้องคืนของกลางหรือไม่นั้น ยังคงต้องผูกพันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า รถยนต์พิพาทเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจถูกริบได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการสั่งการให้ส่งคืนรถยนต์พิพาทให้กับผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๔ ตรี แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเก็บรักษารถยนต์พิพาทแล้วไม่ยอมคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้คืนรถยนต์บรรทุกให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๓๐/๒๕๕๕)

๘.๓ กรณีละเลยต่อหน้าที่ไม่คืนของกลางให้แก่เจ้าของ ภายหลังจากที่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าได้ครอบครองของกลางแทนพนักงานสอบสวน ซึ่งถือเป็นการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการยึดสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเป็นพยานหลักฐานไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

^{๑๔} พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

มาตรา ๖๔ ตรี ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๔ ทวิ มิใช่เป็นของผู้กระทำความผิด หรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินหรือเงิน แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของ ก่อนถึงกำหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึด และ
(๒) เมื่อผู้กระทำความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นผู้กระทำความผิดได้ทรัพย์สินนั้นมาจากผู้เป็นเจ้าของ โดยการกระทำความผิดทางอาญา